Envoyé en préfecture le 14/09/2026
Reçu en préfecture le 14/09/2026
Publié le
ID : 027-212704746-20260909-064-AR

DÉPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DES ANDELYS
CANTON DE VAL DE REUIL
COMMUNE DE POSES

Extrait du Registre des Arrêtés du Maire
Du 9 septembre 2026

ARRÊTÉ N°064/2026

ARRÊTÉ PORTANT OBLIGATION D'ENTRETIEN DES ABORDS DES PROPRIÉTÉS, DES TROTTOIRS, DES PIEDS DE MURS ET DES PLANTATIONS

Le Maire de la Commune de POSES

VU :

- Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1 et L.2212-2 relatifs aux pouvoirs de police du maire et à la sûreté, la sécurité et la commodité du passage dans les rues et voies publiques ;
- L'article L.2212-2-2 du Code général des collectivités territoriales relatif à l'élagage des plantations privées avançant sur l'emprise des voies publiques et permettant, après mise en demeure restée sans effet, l'exécution forcée des travaux nécessaires, aux frais des propriétaires négligents ;
- Les articles 671, 672 et 673 du Code civil relatifs aux plantations en limite de propriété, aux distances de plantation et à l'obligation de couper les branches, racines, ronces et brindilles avançant sur la propriété voisine ;

- le règlement de voirie applicable sur le territoire de la commune de Poses ;

Considérant qu'il appartient au maire de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité, la commodité et la libre circulation des usagers des voies publiques ;
Considérant que l'entretien régulier des trottoirs, pieds de murs, caniveaux et abords immédiats des propriétés contribue à la propreté et à la sécurité du domaine public ;
Considérant que les plantations privées qui débordent sur le domaine public peuvent constituer une gêne ou un danger pour les piétons, les cyclistes, les véhicules et les services publics ;
Considérant qu'il convient également de rappeler aux propriétaires leurs obligations en matière d'entretien des haies, arbres, arbustes et arbrisseaux situés en limite de propriété, afin d'éviter tout empiètement sur les propriétés voisines

ARRÊTE

Article 1 : Objet

Le présent arrêté rappelle les obligations d'entretien qui incombent aux propriétaires, occupants et locataires des immeubles situés sur le territoire de la commune de Poses, tant à l'égard des espaces donnant sur la voie publique qu'à l'égard des plantations situées en limite des propriétés privées.

Article 2 : **Entretien des trottoirs et abords**

Les propriétaires ou occupants des immeubles sont tenus de maintenir en bon état de propreté les trottoirs, bas de murs, caniveaux et abords immédiats situés devant leur propriété, dans la mesure où ils en ont la charge.

Ils doivent notamment procéder régulièrement :

- Au balayage et au nettoyage des abords ;
- À l'enlèvement des feuilles mortes, herbes, végétaux et détritus ;
- À la suppression des mauvaises herbes poussant au pied des murs et clôtures ;
- Au maintien des caniveaux et dispositifs d'écoulement des eaux en bon état de propreté ;
- À l'enlèvement de tout élément susceptible de gêner ou de compromettre la sécurité des usagers.

Les déchets issus de cet entretien doivent être évacués conformément aux règles de collecte et de traitement des déchets en vigueur.

Article 3 : **Déneigement des trottoirs et abords**

En période de neige ou de verglas, les propriétaires, occupants ou locataires des immeubles sont invités, dans la mesure où ils en ont la charge, à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la commodité du passage des piétons au droit de leur propriété.

Ils veillent notamment, lorsque les circonstances le justifient, à :

- Dégager la neige accumulée sur les trottoirs et cheminements piétons situés au droit de leur propriété ;
- Répandre, si nécessaire, du sable, du sel ou tout autre produit adapté afin de limiter les risques de glissade ;
- Maintenir libres les accès aux habitations et les cheminements permettant le passage des piétons, notamment des personnes à mobilité réduite.

Ces opérations doivent être réalisées de manière proportionnée aux conditions météorologiques et aux circonstances locales, sans créer d'obstacle ou de danger supplémentaire pour les usagers de la voie publique.

La neige et la glace retirées ne doivent pas être déposées sur la chaussée, devant les dispositifs d'écoulement des eaux, ni dans les conditions susceptibles de gêner la circulation ou de compromettre la sécurité des usagers.

Les dispositions du présent article ont pour objet d'assurer, dans la mesure du possible et en fonction des circonstances locales, la sécurité et la commodité du passage sur les espaces concernés.

Article 4 : Entretien des haies, arbres et arbustes donnant sur la voie publique

les propriétaires et occupants doivent procéder régulièrement à la taille et à l'élagage des arbres, arbustes, haies et autres végétaux implantés sur leur propriété lorsque ceux-ci avancent sur la voie publique.

Les plantations ne doivent pas :

- Empiéter sur les trottoirs ou la chaussée ;
- Gêner le passage des piétons, notamment des personnes à mobilité réduite ;
- Masquer la signalisation routière ou les dispositifs de sécurité ;
- Gêner l'éclairage public ;
- Réduire la visibilité nécessaire à la sécurité de la circulation ;
- Constituer un danger pour les usagers de la voie publique.

Une attention particulière devra être portée aux branches basses et aux haies débordant sur les espaces réservés à la circulation des piétons.

Article 5 : Haies et plantations entre propriétés privées

Les propriétaires de terrains, jardins et propriétés privées sont tenus d'entretenir régulièrement leurs haies, arbres, arbustes et arbrisseaux situés en limite séparative.

Les haies et arbustes ne doivent pas empiéter sur la propriété du voisin.

Lorsque des branches, ronces, brindilles ou racines avancent sur la propriété voisine, le propriétaire de la plantation doit prendre les mesures nécessaires afin de faire cesser cet empiètement, conformément notamment à l'article 673 du Code civil.

Les propriétaires veilleront également au respect des règles relatives aux distances de plantation prévues par les articles 671 et 672 du Code civil, sous réserve des règlements particuliers, usages locaux, titres ou situations bénéficiant d'une prescription applicable.

L'entretien des haies séparatives doit permettre de maintenir la végétation dans les limites de la propriété de son propriétaire et d'éviter toute gêne pour le voisin.

Article 6 : Haies mitoyennes

Lorsque la haie est implantée sur la limite séparative et présente un caractère mitoyen, son entretien devra être réalisé conformément aux règles applicables aux plantations et clôtures mitoyennes.

Les propriétaires concernés sont invités à convenir ensemble des modalités d'entretien et de taille de la haie afin d'éviter tout litige de voisinage.

Article 7 : Obligation de taille régulière

La taille et l'élagage doivent être réalisés aussi souvent que nécessaire pour éviter que la végétation ne déborde sur les propriétés voisines ou sur le domaine public.

Les propriétaires doivent notamment anticiper la croissance des végétaux et ne pas attendre que ceux-ci constituent une gêne ou un danger pour intervenir.

Article 8 : **Mise en demeure**

Lorsqu'une végétation privée débordant sur la voie publique compromet la sécurité ou la commodité du passage, le maire pourra mettre en demeure le propriétaire ou l'occupant concerné de procéder aux travaux nécessaires dans un délai fixé par la mise en demeure.

À défaut d'exécution après mise en demeure, et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, les travaux d'élagage nécessaires à la sécurité et à la commodité du passage pourront être exécutés d'office aux frais du propriétaire négligent.

Article 9 : **Relations entre propriétaires privés**

Les dispositions du présent arrêté relatives aux haies et plantations entre propriétés privées ont notamment pour objet de rappeler les obligations résultant du Code civil.

Les différends exclusivement privés entre propriétaires concernant une haie, une plantation ou un empiètement sur une propriété voisine relèvent en premier lieu des relations entre propriétaires et, le cas échéant, des juridictions compétentes.

La commune pourra néanmoins rappeler les obligations légales applicables et inviter les propriétaires concernés à procéder à l'entretien nécessaire.

Article 10 : **Responsabilité des propriétaires et occupants**

Chaque propriétaire ou occupant est responsable de l'entretien des plantations dont il a la garde et doit prendre toutes les précautions nécessaires afin que celles-ci ne causent aucun dommage ou gêne aux tiers, aux propriétés voisines ou aux usagers du domaine public.

Article 11 : **Information des habitants**

Le présent arrêté pourra faire l'objet d'une information auprès des habitants de la commune, notamment par affichage en mairie, publication sur les supports de communication municipaux et diffusion d'une information rappelant les bonnes pratiques d'entretien des abords et des plantations.

Article 12 : **Exécution**

Madame le Maire de Poses, les services municipaux et, dans le cadre de leurs compétences respectives, les agents habilités, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

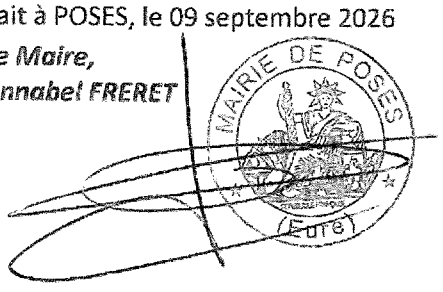
Article 13 : **Publication et entrée en vigueur**

Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.

Il entrera en vigueur à compter de sa publication.

Fait à POSES, le 09 septembre 2026

Le Maire,
Annabel FRERET



Le Maire certifie le caractère exécutoire de cet acte et informe que le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. *Le tribunal administratif peut être saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr*

N° 2026-064